

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2374/2532

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสงขลา

โจทก์

นายใจ สุวรรณะหรือสัมภาระ กับพวก

จำเลย

นายใจ สุวรรณะ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางเลียบ สุวรรณะ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5,30,31,32,45ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91 ลงโทษ จำเลยทั้งสองฐานทำและขายสุราแช่ สุรากลับ จำคุกคนละกระหนงละ 6 เดือน ปรับคนละกระหนงละ 6,000 บาท ฐานมีภาชนะเครื่องต้มกลั่น จำคุกคนละ 2 เดือนปรับคนละ 4,000 บาท ฐานมีสุราแช่ ปรับคนละ 1,000 บาท ฐานมีสุรากลับปรับคนละ 1,000 บาท รวมจำคุกคนละ 1 ปี 2 เดือน ปรับคนละ 18,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 7 เดือนปรับคนละ 9,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 2 ปี ให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว ความผิดฐานทำสุรากลับ สุราแช่ จำคุกคนละ 3 เดือน สถานเดียว ความผิดฐานขายสุรากลับสุราแช่ที่ทำขึ้นจำคุกคนละ 3 เดือนสถานเดียว ความผิดฐานมีสุรากลับ สุราแช่ปรับคนละ 500 บาท และความผิดฐานมีภาชนะเครื่องดื่มกลับสุราจำคุกคนละ 1 เดือนสถานเดียว รวมจำคุกคนละ 7 เดือน และปรับคนละ 500 บาท โดยไม่รอกการลงโทษ และไม่ต้องรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ ฯลฯ นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(อุดม เฟื่องฟู-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น